EXP. N° 01-2023-MDCPO-CARD-CECARD/AYA

Centro de Arbitraje y Resolucion de Disputas - CECARD
RECIBIDO
22 ABR 2024
Nº de Registro: 142 Nº de Folios: 14
Hora: 11:22 am Firma: BY
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

ARBITRAJE INSTITUCIONAL

CONSORCIO AYACUCHO

vs.

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO (PRIDER)

DECISIÓN COMPLEMENTARIA QUE RESUELVE

LA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN CONTRA EL LAUDO ARBITRAL

ÁRBITRA ÚNICA

María del Carmen Padilla Ortega

Lima, 22 de abril de 2024.

CUADRO DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DECISIÓN

CONSORCIO o **Demandante**	CONSORCIO AYACUCHO
PRIDER, Entidad o **Demandado**	PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO
Partes	Se refiere conjuntamente a "CONSORCIO" y "PRIDER".
CENTRO	Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD.
REGLAMENTO	Reglamento de arbitraje del CENTRO.
Contrato	Contrato N° 032-2022-GRA-PRIDER/DG para el Servicio de extracción, apilamiento, transporte, conformación de enrocado y filtros en cuerpo de presa, incl. excavación para el cimiento, para la obra: Construcción del sistema de irrigación – represa Pallcca en el Distrito de Quinua – Huamanga – Ayacucho.
Convenio Arbitral	Acuerdo contenido en la cláusula décima octava del Contrato, por el que las Partes deciden someter a arbitraje sus controversias derivadas del mismo.
Árbitra Única	Árbitra Única designada por el CENTRO, que integra el Tribunal Arbitral Unipersonal, constituido para resolver la controversia.
LCE	Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341 y el Decreto Legislativo 1444.
RLCE	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF.
Ley de Arbitraje	Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

DECISIÓN N° 24

El presente documento constituye la respuesta a la solicitud de exclusión y reclamo expreso interpuesto por el PRIDER contra el laudo emitido por la Árbitra Única, en el marco del arbitraje iniciado por el CONSORCIO contra el PRIDER, Expediente N° 01-2023-MDCPO-CARD-CECARD/AYA, con relación a las controversias surgidas en el Contrato N° 032-2022-GRA-PRIDER/DG.

I. ANTECEDENTES

1. Por Resolución N° 21 de fecha 08 de marzo de 2024 ("Laudo Arbitral"), la Árbitra Única resolvió en forma definitiva la controversia surgida entre las Partes.

2. El 21 de marzo de 2024, el PRIDER presentó una solicitud de exclusión contra el Laudo Arbitral, y formuló reclamo expreso.

3. Por Resolución N° 22 de fecha 01 de abril de 2024, se corrió traslado al CONSORCIO del escrito presentado por el PRIDER, a fin de que se pronuncie, dentro del plazo de diez (10) días hábiles.

4. El 08 de abril de 2024, el CONSORCIO presentó su escrito con sumilla "Absuelvo traslado", dentro del plazo establecido en la Decisión N° 22.

5. Por Resolución N° 23 de fecha 10 de abril de 2024, se tuvo presente la absolución presentada por el CONSORCIO; asimismo, la Árbitra Única resolvió fijar plazo para resolver las solicitudes contra el laudo arbitral en diez (10) días hábiles.

6. Habiendo tenido las Partes oportunidad para manifestar lo conveniente a su derecho respecto de la controversia resuelta mediante Laudo Arbitral, corresponde que la Árbitra Única analice y se pronuncie sobre el escrito de exclusión de laudo y reclamo expreso presentada por el PRIDER.

II. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL APLICABLE A LA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN CONTRA EL LAUDO

7. A efectos de realizar el análisis de la solicitud contra el Laudo Arbitral presentado por el PRIDER, la Árbitra Única estima pertinente hacer referencia al marco conceptual y legal aplicable a la misma.

8. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 56° del REGLAMENTO, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede presentar las siguientes solicitudes a los árbitros:

"Artículo 56°.-
Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar al Tribunal Arbitral:
   a. La rectificación de cualquier error de cálculo, de transcripción, tipográfico, informático o de naturaleza similar.
   b. La interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.
   c. La integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.
   d. La exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral o que no sea susceptible de arbitraje.

2. Recibida la solicitud, el Tribunal Arbitral máximo en un plazo de quince (15) días hábiles pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte por diez (10) días. Vencido dicho plazo, con la absolución o sin ella, dicho colegiado resolverá la solicitud en un plazo de diez (10) días. Este plazo puede ser prorrogado a iniciativa del Tribunal Arbitral por diez (10) días adicionales.

3. El Tribunal Arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, exclusión, interpretación e integración del laudo, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

4. La rectificación, interpretación, integración y exclusión formarán parte integrante del laudo. Contra esta decisión no procede recurso de reconsideración. La Secretaría General notificará la decisión dentro del plazo de cinco (5) días de recibida la decisión."

9. Los recursos contra el laudo no tienen naturaleza impugnatoria, es decir no deben pretender cuestionar el fondo de la controversia, o los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral en su fundamentación.

10. En atención a lo anterior, CASTILLO[1] indica que el laudo es definitivo, inapelable, de cumplimiento obligatorio y tiene efectos de cosa juzgada, desde su notificación a las partes. Sin embargo, considerando la congruencia que debe existir entre lo planteado por las partes en sus pretensiones y lo resuelto, el laudo puede ser materia de pedidos internos, denominados también solicitudes contra el laudo, recursos contra el laudo, recursos no impugnativos contra el laudo o recursos post laudo. Estos pedidos no son impugnaciones contra el laudo, es decir, no pueden pretender la modificación de lo decidido o de su razonamiento.

11. Sobre los recursos contra el laudo, es preciso señalar la finalidad y naturaleza de éstos, en palabras ARAMBURÚ[2] comprende:

[1] CASTILLO, Mario. El proceso arbitral peruano. Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre, Volumen 83. Pg. 151 y ss.
[2] ARAMBURÚ, Manuel en SOTO, Carlos y BULLARD, Alfredo (2011) Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje – Tomo I. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje. Pp. 661 .

> *"Como hemos dicho esta se plantaba ante el propio tribunal arbitral y debía ser resuelto por el mismo. A través de ellos, no cabía, solicitar la variación del resultado del arbitraje ni solicitar la modificación de temas de fondo del laudo ni de sus efectos; simplemente tenían como objetivo que el laudo se corrija, se complete, o se aclare y, por tanto, que pueda ser ejecutado conforme lo ordenado por el tribunal arbitral. De manera general debemos decir, que hoy la situación es similar."*

12. En el presente caso, el PRIDER ha planteado la solicitud de exclusión contra el Laudo Arbitral, dentro del plazo establecido en el artículo 56° del REGLAMENTO.

13. Ahora bien, sobre el alcance de la solicitud de exclusión, debe indicarse que procede la exclusión del laudo sobre algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento por el tribunal arbitral, cuando dicho aspecto no haya sido sometido a conocimiento y decisión de los árbitros o no sea susceptible de arbitraje.

14. Conforme es de verse, la exclusión del laudo tiene su fundamento en el ámbito de la competencia de los árbitros quienes en virtud de ella están facultados para conocer y resolver toda controversia sometida a su conocimiento, dentro de los alcances y límites normativos permitidos.

15. A decir de MANTILLA SERRANO[3] esta solicitud «(…) permite que las partes soliciten al tribunal la exclusión de toda cuestión que no estuviera dentro de su competencia o que no fuera arbitrable (…)».

16. Bajo estas consideraciones, si el laudo arbitral se ha pronunciado sobre una materia que no fue puesta a conocimiento del tribunal arbitral en las respectivas pretensiones o sobre una materia no susceptible de arbitraje de acuerdo con la normativa aplicable, corresponde que dicha materia sea excluida del laudo al encontrarse dicho aspecto fuera de su competencia.

III. DE LA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN PRESENTADA CONTRA EL LAUDO Y SU ABSOLUCIÓN

Fundamentación de la solicitud de Exclusión contra el Laudo Arbitral presentada por el PRIDER

17. El PRIDER solicita la exclusión del sexto extremo resolutivo del Laudo Arbitral, que señala lo siguiente:

[3] Fernando Mantilla-Serrano, «Breves Comentarios sobre la nueva Ley Peruana de Arbitraje», en Lima Arbitration N°. 4, 2010/2011, página 49.

> **SEXTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la quinta pretensión principal de la demanda formulada por el CONSORCIO AYACUCHO, debiendo el PRIDER asumir el 80% de los gastos arbitrales liquidados en el arbitraje.
>
> En consecuencia, **i)** Se **ORDENA** al PRIDER reembolsar al CONSORCIO la suma de S/8,304.19 más IGV por gastos administrativos del CENTRO y S/14,199.49 por honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal, más el impuesto de ley. y; (ii) Se **DISPONE** que corresponde a cada parte asumir sus respectivos gastos incurridos por concepto de defensa legal, así como los demás gastos que hayan realizado con motivo de fundamentar sus posiciones en el presente arbitraje.

18. El Demandado sustenta su solicitud de exclusión de laudo, en atención a los siguientes fundamentos:

    - De los fundamentos contenidos en los numerales 175 a 184 del literal f), se advierte que los fundamentos del Tribunal Arbitral versan sobre la solicitud del CONSORCIO de que el PRIDER sea condenado al pago de la totalidad de gastos arbitrales irrogados en el proceso, advirtiendo que dicha cuestión no forma parte de los puntos controvertidos determinados y consentidos mediante Resolución N° 7 y 8.

    - En el literal f) y los numerales 175 al 178, el Tribunal Arbitral se habría pronunciado sobre una materia que no fue establecida como parte de los puntos controvertidos, haciendo alusión de manera errónea a que el pronunciamiento versa sobre la quinta cuestión controvertida. Pronunciamiento en base al cual se ha establecido el sexto extremo resolutivo del laudo, que declara fundada en parte la quinta pretensión principal de la demanda formulada por el CONSORCIO.

    - Por lo que, solicita la exclusión del Sexto extremo resolutivo a efectos de cautelar su derecho al debido proceso y de defensa, indicado que dicha situación no fue objetada oportunamente por el demandante, habiendo operado su renuncia a objetar.

19. De igual manera, el PRIDER formula reclamo expreso por dicha situación, señalando que las actuaciones no se han ajustado al acuerdo de las partes ni al reglamento arbitral aplicable, y que la razonabilidad formulada por la árbitro no se ajusta al acuerdo de las partes ni al reglamento arbitral aplicable, en atención a el prorrateo efectuado y condena a la ENTIDAD a asumir el 80% resulta desproporcional en comparación al 20% a cargo del CONSORCIO.

    Absolución presentada por el CONSORCIO

20. Por su parte, el CONSORCIO ha absuelto el escrito presentado por el PRIDER, bajo los siguientes fundamentos:

    - En la misma resolución N° 7 citada por la Entidad, que fijó los puntos controvertidos, se precisa en el numeral 7 que no fue cuestionado por las partes, lo siguiente: "*Se deja constancia que las materias de pronunciamiento señaladas tienen naturaleza*

referencial y podrán ser reajustadas o reformuladas por la Árbitra Única, si a su juicio, ello resulta conveniente para facilitar la resolución de la controversia, sin que el orden empleado, el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de algún tipo."

- La Árbitra Única fijó el pago de los gastos arbitrales generados en el proceso en mérito a lo señalado en la Resolución N° 07, la demanda presentada y el REGLAMENTO.

- De acuerdo con el artículo 73 de la Ley de Arbitraje, el Tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

- Por mandato imperativo (la ley), se obliga a que las partes asuman el pago de los honorarios arbitrales, a pesar de que ésta no sea fijada como punto controvertido. En el presente caso, la Árbitra Única consideró, de manera razonable, la distribución de los honorarios arbitrales, la cual se encuentra debidamente fundamentada en el Laudo Arbitral.

- El literal a) del Art. 57° de la Ley de Arbitraje, faculta a las partes a solicitar la exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del tribunal arbitral o que no sea susceptible de arbitraje; para el caso concreto, el "pago de los honorarios arbitrales" sí estuvo sometido a conocimiento y decisión del tribunal arbitral, pues ésta se solicitó en la demanda presentada por el CONSORCIO, y de acuerdo a norma, corresponde que el Tribunal Arbitral se pronuncie sobre la distribución de los pagos de los honorarios arbitrales.

- El PRIDER viene cuestionando la motivación y decisión de la Árbitra Única respecto al pago de los honorarios arbitrales, disfrazando un recurso de apelación respecto al Sexto extremo resolutivo del Laudo Arbitral.

21. Por todo lo expuesto, el CONSORCIO solicita que se declare improcedente la solicitud de exclusión presentada por el PRIDER.

IV. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

Respecto a la solicitud de exclusión:

22. Al respecto, el Tribunal Arbitral considera que ha emitido su laudo arbitral conforme a derecho, y dentro de los alcances debidos, conforme a los principios que rigen su actuación, respetando el debido proceso y dando oportunidad plena a las partes para

hacer valer sus derechos. Sin perjuicio de lo anterior, con el fin de absolver los cuestionamientos realizados por el PRIDER, se procede a resolver la solicitud de exclusión contra el laudo planteada por la Entidad.

23. De una lectura de los fundamentos presentados por el PRIDER, se aprecia que el principal argumento que fundamenta su solicitud de exclusión de laudo es que la determinación y distribución de los costos arbitrales no formaron parte de los puntos controvertidos señalados y fijados mediante la Decisión N° 7, consentidos mediante la Decisión N° 8 por la Árbitra única.

24. Al respecto, la Árbitra Única precisa que para la emisión del sexto punto resolutivo del laudo tuvo en consideración el escrito de demanda de fecha 23 de marzo de 2023 (en adelante, la "Demanda"), a través del cual el CONSORCIO planteó como Quinta Pretensión Principal que el PRIDER sea condenado con el pago de los costos y costas del presente arbitraje que le irrogue a dicha parte, conforme a la fundamentación expresada en dicho apartado, que se muestra a continuación:

> ***QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Que se condene PRIDER al pago de los costos y costas que el presente arbitraje le irrogue al Consorcio Ayacucho*
>
> 1. Para el presente, el Consorcio cumplió con la ejecución de sus obligaciones conforme a lo dispuesto en las bases integradas de procedimiento de selección, realizando, incluso, trabajos adicionales, como el suministro del material M8, sin que se nos reconozca el pago, retrasando nuestras labores y perjudicándonos económicamente.
> 2. A pesar de que cumplimos con la ejecución del contrato de manera diligente, la Entidad, no cumplió con valorizar adecuadamente nuestro trabajo, resolviendo el contrato de manera arbitraria y negándonos el pago final por la prestación efectivamente realizada a su favor.
> 24. Hasta la fecha, la Entidad se niega injustificadamente a realizar el pago a nuestro favor, bajo el pretexto dela existencia de una resolución del contrato efectuado por el PRIDER, la misma que, a todas luces, carece de sustento. Ante ello, considerando la negativa injustificada de la Entidad de pagar a nuestro favor por la prestación efectivamente realizada, corresponde que se condene a la Entidad al pago de las costas y costos del presente procedimiento arbitral.

25. Como se puede apreciar, a través de la Quinta Pretensión Principal de la Demanda, el CONSORCIO se sometió a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral Unipersonal si correspondía condenar al PRIDER al pago de los costos y costas que el presente arbitraje irrogue al CONSORCIO.

26. Asimismo, mediante el escrito de contestación de la Demanda de fecha 13 de abril de 2023 (en adelante, la "Contestación"), el PRIDER se pronunció al respecto sobre la Quinta Pretensión Principal de la Demanda planteada por el CONSORCIO, ejerciendo su derecho de defensa, sin que haya planteado alguna objeción sobre dicha pretensión, tal como se aprecia a continuación:

RESPECTO A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

SEPTIMO.- Conforme se ha de acreditar oportunamente, la demanda carece de sustento factico y jurídico; por lo tanto, sus pretensiones no merecen ser estimadas en la medida de lo solicitado; en consecuencia, corresponde que se conmine a la demandante al pago íntegro de las costas y costos que está acarreando el presente proceso arbitral.

Finalmente, señalamos que dejamos a salvo el derecho de ampliar los fundamentos de la presente contestación de demanda y otorgar posteriormente medios de prueba que permitan coadyuvar con la misión del Árbitro de emitir un fallo conforme a derecho.

27. Teniendo en cuenta lo señalado por las partes en la Demanda y en la Contestación, mediante Resolución N° 7 de fecha 19 de junio de 2023, el Tribunal Arbitral determinó las cuestiones controvertidas que serían materia de pronunciamiento, conforme a lo siguiente:

CUESTIONES CONTROVERTIDAS A SER MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO

6. El Tribunal Arbitral Unipersonal, teniendo en cuenta el escrito de Demanda Arbitral presentada por la empresa CONSORCIO AYACUCHO, así como el escrito de Contestación de Demanda Arbitral presentada por la PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO, en representación del PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL DE AYACUCHO – PRIDER (en adelante la ENTIDAD); resolverá en el Laudo Arbitral las siguientes materias:

   i. **Primera cuestión controvertida referida a la Primera Pretensión Principal:**
   Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar la invalidez y/o ineficacia de la resolución parcial del Contrato Nº 032-2022-GRA-PRIDER/DG, efectuado por la Entidad mediante Carta Notarial Nº 80-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, de fecha 12 de diciembre de 2022.

   ii. **Segunda cuestión controvertida referida a la Segunda Pretensión Principal:**
   Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no ordenar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural de Ayacucho el pago pendiente a favor del Consorcio Ayacucho por la prestación efectivamente ejecutada a favor de la Entidad, por la suma de S/ 438,209.90 (Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve con 89/100 soles).

   iii. **Tercera cuestión controvertida referida a la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal:**
   De no admitirse la Segunda Pretensión Principal, que el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no ordenar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural de Ayacucho el pago de la suma de S/ 438,209.90 (Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos nueve con 90/100 soles), como reparación por el daño emergente ocasionado al Consorcio Ayacucho.

iv. **Cuarta cuestión controvertida referida a la Tercera Pretensión Principal:**
De no admitirse la Segunda Pretensión Principal ni la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal, que el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no determinar el metrado realmente ejecutado por el Consorcio Ayacucho en la prestación del servicio de extracción, apilamiento, transporte, conformación de enrocado y filtros en cuerpo de presa, incl. excavación para el cimiento, para la obra: construcción del sistema de irrigación -represa Pal/cea en el Distrito de Quinua -Huamanga -Ayacucho, conforme al sistema de contratación, hasta el 12 de diciembre de 2022 y, consecuentemente, si corresponde determinar el saldo económico pendiente de pago a favor del Consorcio.

v. **Quinta cuestión controvertida referida a la Cuarta Pretensión Principal:**
Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no considerar como justificado los retrasos incurridos por el consorcio en la prestación del servicio y, consecuentemente, ordenar a PRIDER, la devolución del monto retenido por la Entidad como garantía de fiel cumplimiento para la ejecución del Contrato N° 032-2022-GRAPRIDER/DG.

7. Se deja constancia que las materias de pronunciamiento señaladas, tienen naturaleza referencial y podrán ser reajustadas o reformuladas por la Árbitro Única, si a su juicio, ello resulta conveniente para facilitar la resolución de la controversia, sin que el orden empleado, el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad de algún tipo.

8. La Árbitro Único deja establecido que se reservará el derecho de analizar las materias de pronunciamiento en el orden que considere más conveniente a los fines de resolver la controversia y no necesariamente en el orden previamente establecido.

9. Asimismo, se reserva el derecho de pronunciarse sobre cualesquiera de las cuestiones conexas o accesoria al fondo de la controversia que se hayan promovido durante las actuaciones arbitrales, siempre que respecto de estas se haya respetado estrictamente el derecho de defensa de las partes, incluyendo, pero no limitándose el derecho a contradecir, probar, y ser oídos, en igualdad de condiciones.

10. Sí al momento de referirse a alguna cuestión materia de pronunciamiento, la Árbitro Único llega a determinar que carece de objeto pronunciarse sobre otras cuestiones con las que ésta guarde vinculación, podrá omitir referirse a estas otras, expresando las razones de tal omisión.

28. Conforme al tenor citado, y de acuerdo con el numeral 3 del Artículo 32° del REGLAMENTO[4], se precisa que en la Resolución N° 7 que determinó los aspectos

[4] Artículo 32°.-
Organización y conducción de actuaciones
1. Con sujeción a lo dispuesto en este Reglamento, el Tribunal Arbitral dirige el arbitraje del modo que considere apropiado, siempre y cuando garantice las partes igualdad de trato y la oportunidad razonable de presentar su caso.
2. De existir algún hecho que no haya sido regulado por el Reglamento, los árbitros aplicarán la Ley de Arbitraje, los principios referidos para las actuaciones arbitrales y, en su defecto, reglas que permitan el desarrollo eficiente de las actuaciones.
3. Los árbitros son competentes para conocer y resolver todas las cuestiones subsidiarias, conexas, accesorias o incidentales que se promuevan durante las actuaciones arbitrales, así como aquellas cuya sustanciación en sede arbitral haya sido consentida por las partes en el arbitraje.
4. Los árbitros podrán, de acuerdo a su criterio, ampliar los plazos que ellos hayan establecido para las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos.

controvertidos del caso, el Tribunal Arbitral unipersonal dejó constancia que: (i) Las materias de pronunciamiento señaladas son referenciales, y podrán ser reajustadas o reformuladas, si resulta conveniente para facilitar la resolución de la controversia; y (ii) Se reserva el derecho de pronunciarse sobre cualesquiera de las cuestiones conexas o accesorias al fondo de la controversia que se haya promovido durante las actuaciones arbitrales.

29. En ese sentido, teniendo en cuenta las pretensiones promovidas por el CONSORCIO - las cuales determinan el ámbito de competencia del tribunal arbitral para su decisión- así como la reserva efectuada en la Resolución N° 7, la Árbitra Única a través del literal f), numerales 175 al 185 del Laudo Arbitral se pronunció sobre la quinta pretensión principal de la demanda, resolviendo en el sexto punto resolutivo del laudo, fundada en parte dicha pretensión.

30. Asimismo, se indica que la asunción o distribución de los costos arbitrales forma parte del contenido del laudo, se acuerdo a lo dispuesto en el literal g) del artículo 52 del REGLAMENTO:

> Artículo 52°.-
> Contenido del laudo
> El laudo arbitral de derecho deberá estar motivado y contendrá:
> a. Sede y fecha de expedición.
> b. Nombres de las partes y de los árbitros.
> c. La cuestión sometida a arbitraje y una sumaria referencia a las alegaciones y conclusiones de las partes.
> d. Valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión.
> e. Fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las pretensiones y defensas.
> f. La decisión.
> **g. La referencia sobre la asunción o distribución de los costos arbitrales**

31. En tal sentido, constituye deber del tribunal arbitral establecer en el laudo arbitral la distribución de los costos arbitrales entre las partes, según lo estipulado en el REGLAMENTO aplicable, el cual es concordante con el artículo 70 de la Ley de Arbitraje[5].

32. De lo antes expuesto, queda claro que la condena al PRIDER de los costos arbitrales que irrogue el proceso sí se encuentran dentro del ámbito de competencia del Tribunal Arbitral unipersonal, ya que dicho aspecto fue sometido a arbitraje por el CONSORCIO a través de su quinta pretensión principal, en su condición de titular de los derechos en conflicto, siendo que dicho aspecto relacionado a los costos

[5] De acuerdo con el artículo 70 de la Ley de Arbitraje: "El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje (…)"

procesales, a su vez, constituye un deber de todo tribunal arbitral según lo previsto en el REGLAMENTO.

33. En la misma línea, es preciso indicar que la determinación de los aspectos controvertidos es una actuación que ayuda a delimitar los extremos que serán materia de pronunciamiento; sin embargo, dicho aspecto debe ser entendido y visto en atención a las pretensiones formuladas por las partes, lo cual define y determina los alcances sobre los cuales debe pronunciarse el tribunal arbitral.

34. Por estas consideraciones, atendiendo a que la Árbitra única ha emitido su pronunciamiento dentro de los alcances y competencia establecidos en el escrito de demanda y la reserva de su derecho expuesta en la Resolución N° 7, se concluye que no existe pronunciamiento extra petita por parte de la Árbitra Única sobre la controversia sometida a su conocimiento.

35. Tal como se precisó en el marco conceptual aplicable, a través de la exclusión del laudo solo procede excluir aspectos que no hayan sido sometidos a conocimiento y decisión de los árbitros o, que no sean susceptibles de arbitraje. No obstante, en el presente caso, la condena al PRIDER de los costos y costas del presente arbitraje sí fue sometido a conocimiento del tribunal arbitral, no encontrándose dicho aspecto fuera de la controversia o fuera de las materias que son susceptibles de ser de arbitradas, según lo expuesto.

36. Por todas las consideraciones desarrolladas en el presente apartado, el pedido de exclusión solicitado por el PRIDER es **IMPROCEDENTE**.

37. Sin perjuicio de lo anterior, en el numeral 174 del Laudo Arbitral se puede apreciar que existe un error material sobre la denominación y cita del punto controvertido de análisis del literal f), el cual correspondía a la distribución de las costas y costos arbitrales derivado del planteamiento de la quinta pretensión principal solicitada por el CONSORCIO. Por lo que, el Tribunal Arbitral considera pertinente efectuar una corrección de oficio del título del literal f) y del numeral 174 del laudo, al amparo del numeral 3 del artículo 56 del REGLAMENTO, declarando que su redacción correcta es la siguiente:

> f) **Distribución de los costos arbitrales**
>
> 174. El punto controvertido derivado de la Quinta Pretensión Principal que se procede a analizar es el siguiente:
>
> "*<u>QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL</u>: Que se condene al PRIDER al pago de los costos y costas del presente arbitraje le irrogue al Consorcio Ayacucho.*"

38. Dicha corrección no alterna el contenido sustancial del laudo arbitral, ni tiene

incidencia sobre la decisión adoptada por el tribunal arbitral respecto al extremo objeto de análisis, ayudando más bien a su entendimiento claro respecto del sexto punto decisorio que declara fundada en parte la quinta pretensión principal de la demanda formulada por el CONSORCIO.

Respecto al reclamo expreso presentado por el PRIDER

39. Por otro lado, del escrito presentado por el PRIDER se aprecia que el reclamo planteado comprende un cuestionamiento de fondo encubierto sobre el sexto punto resolutivo del laudo, toda vez que la Entidad no se encuentra de acuerdo con el criterio de razonabilidad de la árbitra que ordena al PRIDER que asuma el 80% de los costos arbitrales y el CONSORCIO el 20%, cuestionamiento que resulta a todas luces improcedente a través de las solicitudes contra el laudo.

40. Al respecto, la Árbitra Única estima pertinente indicar que, para efectos de su pronunciamiento sobre los costos procesales, en los numerales 179, 180 y 181 del laudo, se señaló la aplicación del artículo 73 de la Ley de Arbitraje que faculta a los árbitros a distribuir y prorratear estos costos, si lo estima razonable teniendo en cuenta las circunstancias del caso, cuando no exista pacto alguno de las Partes. En atención a dicha norma- de aplicación supletoria de acuerdo al numeral 2 del artículo 32 del REGLAMENTO[6], la árbitra ponderó y distribuyó tales costos y costas, determinando en base a su criterio de razonabilidad, que el PRIDER debía asumir el 80% de los costos del arbitraje, en atención a su conducta procesal desarrollada por dicha parte a lo largo del proceso, y que está detallada y citada en el Acápite 1.7 del Laudo Arbitral, y en donde se da cuenta del no cumplimiento de dicha parte a las disposiciones emitidas por la árbitro en los plazos concedidos (tal como se dejó constancia mediante la Decisión N° 13). Por tanto, siendo el criterio de razonabilidad un aspecto discrecional de la árbitra no corresponde que se formulen objeciones sobre las calificaciones, criterios o motivaciones expuestas en el laudo.

41. Por lo que, la Árbitra Única rechaza que el laudo tenga una deficiencia en la motivación de su decisión, en tanto que, se ha analizado el caso en función de la normatividad aplicable al caso, así como los argumentos, medios probatorios aportados al expediente, y actuaciones desarrolladas durante el proceso, habiendo las partes tenido oportunidad razonable para fundamentar sus posiciones en torno a las pretensiones planteadas y medios probatorios ofrecidos.

42. Por lo expuesto, se puede apreciar que el Laudo emitido por el Tribunal Arbitral es conforme a Derecho, habiéndose motivado adecuadamente, siendo claro y congruente respecto a cada una de las decisiones adoptadas, habiendo plasmado su

[6] De conformidad con el numeral 2 del artículo 32 del REGLAMENTO: "De existir algún hecho que no haya sido regulado por el Reglamento, los árbitros aplicarán la Ley de Arbitraje, los principios referidos para las actuaciones arbitrales y, en su defecto, reglas que permitan el desarrollo eficiente de las actuaciones."

razonamiento sin omisiones, ni opacidades o contradicciones que deban ser esclarecidas.

DECISIÓN:

Por las razones expuestas, el Tribunal Arbitral unipersonal RESUELVE lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de exclusión de laudo, presentado por el PRIDER.

SEGUNDO: RECTIFICAR el título del literal f) y el numeral 174 del laudo, declarando que su redacción correcta es la siguiente:

> **f) Distribución de los costos arbitrales**
>
> 174. El punto controvertido derivado de la Quinta Pretensión Principal que se procede a analizar es el siguiente:
>
> "QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que se condene al PRIDER al pago de los costos y costas del presente arbitraje le irrogue al Consorcio Ayacucho."

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

TERCERO: DEJAR CONSTANCIA de que no se ha formulado ninguna otra solicitud contra el Laudo y **DECLARAR** que la presente decisión forma parte integrante del Laudo que pone fin a las controversias entre las Partes.

TERCERO: DISPONER el cese de funciones de la Árbitra Única, de acuerdo con el artículo 57 del REGLAMENTO.

María del Carmen Padilla Ortega
Árbitra Única